

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1969/2534

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นาย เกลี้ยง อินทจักร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 575

ป.วิ.พ. มาตรา 26, มาตรา 27, มาตรา 144, มาตรา 177, มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 17, มาตรา 31

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

การนั่งพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงานต้องมีผู้พิพากษาผู้พิพากษสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษสมทบฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่า ๆ กัน เป็นองค์คณะพิจารณาตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแรงงานโดยอนุโลม ดังนั้น ถ้าจำเลยเห็นว่าศาลแรงงานกลางมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในการพิจารณาคดี อันเป็นการผิดระเบียบ จำเลยจะต้องยื่นคัดค้านเสียภายใน 8 วัน ตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลแรงงานกลางได้นั่งพิจารณาในวันที่ 21 สิงหาคม 2533 และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 17 กันยายน 2533 ถ้าผู้พิพากษสมทบมิได้นั่งพิจารณาและลงลายมือชื่อในวันนั่งพิจารณานั้น จำเลยย่อมทราบแล้วว่าเป็นการผิดระเบียบควรคัดค้านเสียภายใน 8 วัน เมื่อจำเลยมิได้คัดค้าน จะอุทธรณ์โต้แย้งว่าการพิจารณาไม่ชอบหาได้ไม่ ตามฟ้องโจทก์กล่าวว่า

จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของโจทก์ เมื่อจำเลยทั้งสองฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์จึงมาฟ้องบังคับจำเลยทั้งสอง เช่นนี้เป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในการที่จำเลยทั้งสองปฏิบัติงานฝ่าฝืนระเบียบทำให้โจทก์เสียหาย เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ส่วนคดีก่อน จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ถูกโจทก์เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้โจทก์รับจำเลยที่ 1 กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม กับขอให้ใช้ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินบำเหน็จซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีนี้ การฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึงมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ วันนัดพิจารณาศาลบันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2532 ว่า โจทก์ให้การปฏิเสธฟ้องแย้ง และได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม 2532 โจทก์ยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ศาลอนุญาตและรับคำให้การ สำเนาให้จำเลยจำเลยที่ 2 รับสำเนาแล้ว มิได้โต้แย้งคำสั่งศาลดังกล่าวซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา แม้โจทก์จะมีได้ยื่นคำให้การเกี่ยวกับรายละเอียดต่อสู้ฟ้องแย้งแต่ในฟ้องโจทก์มีรายละเอียดตามประเด็นที่พิพาทกัน คำให้การแก้ฟ้องแย้งก็เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 โจทก์ย่อมมีสิทธิสืบในรายละเอียดว่าไม่ต้องรับผิดตามฟ้องแย้งได้ จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานคุมยาสุบตรี มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบรรทุกนุหรีและควบคุมรถบรรทุกนุหรีระหว่างเดินทางจนถึงผู้รับปลายทาง จำเลยที่ 2 ละทิ้งหน้าที่ไม่เฝ้านุหรี เป็นเหตุให้คนร้ายลักรถและนุหรีไป โจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายค่านุหรีแก่โรงงานยาสูบเป็นเงิน 1,512,394.81 บาท ทั้งต้องซ่อมรถที่คนร้ายยังดอีก 7,820 บาทนับได้ว่าเกิดความเสียหายแก่โจทก์อย่างร้ายแรงในผลการกระทำของจำเลยที่ 2.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเคยเป็นลูกจ้างของโจทก์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2530 จำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งไม่ควบคุมดูแลหรืออยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ปล่อยทิ้งรถยนต์ที่บรรทุกนุหรีไว้โดยลำพัง เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกนุหรีและนุหรีที่บรรทุกบนรถยนต์นั้นถูกคนร้ายลักไป โจทก์ต้องชดใช้ค่านุหรีที่สูญหายให้แก่โรงงานยาสูบเป็นเงิน 1,512,394.81 บาท และซ่อมรถยนต์ของโจทก์ที่ถูกคนร้ายจัดประทุเสียหายเป็นเงิน 7,820 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี และจำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิด ขอให้บังคับโจทก์จ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จแก่จำเลยที่ 2

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานหรือไม่ เมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด แต่ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้พิจารณาและพิพากษาไปก่อนเช่นนี้ เป็นการไม่ชอบพิพากษายกคำพิพากษาศาล

แรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางส่งสำนวนให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
วินิจฉัยก่อนว่า คดีอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานกลางหรือไม่แล้วดำเนินการต่อไป

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่
โจทก์ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า การนั่งพิจารณาคดีแรงงานศาลแรงงาน
ต้องมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้สมทบฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละเท่า ๆ
กันเป็นองค์คณะพิจารณาตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นำ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การดำเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยอนุโลม ดังนั้น ถ้าจำเลยเห็นว่าศาลแรงงานกลางมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องในการพิจารณาคดี อันเป็นการผิดระเบียบจำเลยจะต้องยื่นคำคัดค้านเสีย
ภายใน 8 วัน ตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ปรากฏว่า
ศาลได้นั่งพิจารณาในวันที่ 21 สิงหาคม 2533 และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 17
กันยายน 2533 ซึ่งถ้าผู้พิพากษาสมทบมิได้นั่งพิจารณาและลงลายมือชื่อในวันนั้น
จำเลยย่อมทราบแล้วว่าเป็นการผิดระเบียบ ก็ควรจะคัดค้านเสียภายใน 8 วัน เมื่อ
จำเลยมิได้คัดค้านจะมาอุทธรณ์โต้แย้งว่าไม่ชอบหาได้ไม่การพิจารณาของศาล
แรงงานกลางถือว่าชอบแล้ว

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออันเป็นการละเมิดซึ่งมีอายุความ 1 ปี ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า ตามฟ้องโจทก์ได้กล่าวว่าจำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของโจทก์ เมื่อจำเลยทั้งสองฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์จึงมาฟ้องบังคับจำเลยทั้งสองเช่นนี้ ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จำเลยทั้งสองทำผิดสัญญาจ้างแรงงานเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2530 โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์อ้างว่า การฟ้องคดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ นั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในการที่จำเลยทั้งสองปฏิบัติงานฝ่าฝืนระเบียบทำให้โจทก์เสียหาย เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ส่วนคดีหมายเลขแดงที่ 3215/2532 จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ถูกโจทก์เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้โจทก์รับจำเลยที่ 1 กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม กับขอให้ใช้ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินบำเหน็จซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีนี้การฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึงมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ให้การปฏิเสธฟ้องแย้งโดยมิได้ยกข้อกล่าวอ้างว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไร โจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งในภายหลังอีกจึงไม่ชอบ และไม่มีสิทธินำสืบในรายละเอียดนั้นเห็นว่า ในวันนัดพิจารณาศาลแรงงานกลางบันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2532 ว่า โจทก์ให้การปฏิเสธฟ้องแย้ง และได้กำหนดข้อพิพาทในคดีนี้ ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม 2532 โจทก์ยื่นคำร้องขอ

ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ศาลอนุญาตและรับคำให้การสำเนาให้จำเลย จำเลยที่ 2 รับสำเนาแล้ว มิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อมิได้โต้แย้งไว้ จำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาถือได้ว่าศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำให้การถูกต้องแล้ว โจทก์มีสิทธินำสืบในรายละเอียดตามที่ให้การแก้ฟ้องแย้งที่ศาลอนุญาตแล้วได้ถึงแม้โจทก์จะมิได้ยื่นคำให้การเกี่ยวกับรายละเอียดต่อผู้ฟ้องแย้งปรากฏว่าในฟ้องโจทก์มีรายละเอียดตามประเด็นที่พิพาทกัน คำให้การแก้ฟ้องแย้งก็เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 โจทก์จึงมีสิทธิสืบในรายละเอียดว่าไม่ต้องรับผิดชอบฟ้องแย้งได้ส่วนอุทธรณ์ตอนสุดท้ายที่ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ฝ่าบุหรืจนเป็นเหตุให้ถูกคนร้ายลักไปความเสียหายที่โจทก์ได้รับหาใช่ผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงไม่เป็นกรณีร้ายแรงนั้นเห็นว่า จำเลยที่ 2 ละทิ้งหน้าที่ไม่ฝ่าบุหรืเป็นเหตุให้คนร้าย ลักรถและบุหรืไปโจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายค่าบุหรืแก้โรงงานยาสูบเป็นเงิน 1,512,394.81 บาท ทั้งต้องซ่อมรถที่คนร้ายจัดอีก 7,820 บาทนับได้ว่าเกิดความเสียหายแก่โจทก์อย่างร้ายแรงในผลการกระทำของจำเลยที่ 2

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ